



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 dhoulkaâda 1427 – 28 novembre 2006

149^{ème} année

N° 95

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 20 novembre 2006, fixant la composition et le fonctionnement de la commission de classement des établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique..... 4115

Ministère des Finances

Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la banque Tuniso-Koweïtienne de développement..... 4115

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2006-3079 du 22 novembre 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Matmata Kadima du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Béni Yahia)..... 4115

Décret n° 2006-3080 du 22 novembre 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Metaoua du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Dhahret Chouguaf)..... 4116

Décret n° 2006-3081 du 22 novembre 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Ayaycha du gouvernorat de Gafsa (concernant la terre collective dite Cégui - Zone 6)..... 4116

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur..... 4117

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur..... 4117

Nomination d'experts régionaux..... 4117

Nomination de chefs de service..... 4177

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Nomination d'un directeur..... 4118

Nomination de sous-directeurs..... 4118

Nomination d'un chef de service.....	4118
Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique du 22 novembre 2006, fixant les procédés de contrôle des aliments des animaux et les variations tolérées entre les résultats des analyses et les taux déclarés.....	4118
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination d'un directeur.....	4121
Nomination d'un sous-directeur.....	4121
Nomination de chefs de service.....	4121
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un chef de service.....	4121
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 22 novembre 2006, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Chorbane ».....	4121
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 22 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe, situé dans le gouvernorat de Kasserine au lieu dit « Jebel Lajred ».....	4122
Arrêtés du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution de permis de recherches de substances minérales aux gouvernorats de Zaghouan, Le Kef et Tataouine.....	4122
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Nomination d'un chef de service.....	4128
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un chef de service.....	4128
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de chefs de circonscription sanitaire.....	4128
Nomination d'un chef de service hospitalier.....	4129
Nomination d'un chef de service.....	4129
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	4129
Nomination de secrétaires d'université.....	4129
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	4129
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 23 novembre 2006, fixant le montant de la caution bancaire couvrant l'activité de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.....	4129

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Arrêté du Premier ministre du 20 novembre 2006, fixant la composition et le fonctionnement de la commission de classement des établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publics et de sociétés à majorité publique, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu l'arrêté du 21 décembre 1990, fixant la composition et le fonctionnement de la commission de classement des entreprises à majorité publique, tel que modifié par l'arrêté du 19 janvier 1997.

Arrête :

Article Premier. - Le présent arrêté fixe la composition et les modes de fonctionnement de la commission de classement des établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique, telle que prévue par l'article 3 (nouveau) du décret susvisé n° 90-1855 du 10 novembre 1990, tel que modifié par le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006.

Art. 2. - La commission de classement des établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique est composée comme suit :

- le secrétaire général du gouvernement ou son représentant : président,
- le directeur général de l'unité du suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics : membre,
- le président du comité des contrôleurs d'Etat : membre,
- un représentant du ministère des finances ayant rang de directeur général ou un rang équivalent : membre,
- un représentant du ministère de tutelle auquel appartient l'établissement, l'entreprise ou la société concerné ayant au moins la rang de directeur : membre.

A l'occasion de l'examen des dossiers soumis, le président de la commission peut faire appel à toute personne dont il juge la participation utile. Il peut aussi inviter le chef de l'établissement, l'entreprise ou la société concerné pour présenter des données le concernant.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l'unité de suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics.

Art. 3. - La commission de classement des établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique donne son avis sur les dossiers présentés par les départements de tutelle concernés. Elle donne aussi son avis sur les projets qui lui sont présentés par son secrétariat et relatifs aux critères servant de base à la classification des différents établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique et, éventuellement, sur l'actualisation de ces critères.

Art. 4. - La commission de classement des établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique se réunit sur convocation de son président chaque fois que cela est nécessaire.

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté du 21 décembre 1990.

Art. 6. - Les ministres, secrétaires d'Etat et chefs d'établissements, d'entreprises publics, et des sociétés à majorité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2006.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 23 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Ali Mouelhi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque Tuniso-Koweïtienne de développement, et ce, en remplacement de Monsieur Zohair Masmoudi.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-3079 du 22 novembre 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Matmata Kadima du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Béni Yahia).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Matmata Kadima à la délégation de Matmata en date du 6 juin 2005, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Béni Yahia, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata le 4 juillet 2005 par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 27 juin 2006 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 19 octobre 2006.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmata Kadima à la délégation de Matmata, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Béni Yahia et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 6 juin 2005, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata le 4 juillet 2005 par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 27 juin 2006 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 19 octobre 2006, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2006.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2006-3080 du 22 novembre 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Metaoua du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Dhahret Chougaf).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité El Metaoua à la délégation de Métouia en date du 1er juin 1999, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Dhahret Chougaf, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Métouia le 10 juin 1999 par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 12 janvier 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 2006.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Metaoua à la délégation de Métouia, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Dhahret Chougaf et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 1er juin 1999, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Métouia le 10 juin 1999 par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 12 janvier 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 2006, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2006.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2006-3081 du 22 novembre 2006, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Ayaycha du gouvernorat de Gafsa (concernant la terre collective dite Cégui - Zone 6).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité El Ayaycha à la délégation de Belkhir en date du 29 avril 2005, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Cégui - Zone 6, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Belkhir le 16- 27 et 28 juillet 2005, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 28 janvier 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 3 octobre 2006.

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Ayaycha à la délégation de Belkhir, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Cégui - Zone 6 et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 29 avril 2005, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Belkhir les 16 - 27 et 28 juillet 2005, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 28 janvier 2006 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 3 octobre 2006, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2006.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3082 du 21 novembre 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Abdelmajid Ben Aïssi, ingénieur général, chargé des fonctions de directeur du recensement des biens mobiliers de l'Etat à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2006-3083 du 21 novembre 2006.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Lilia Medalji épouse Saidi, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, chargée des fonctions de sous-directeur des ventes des biens meubles à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2006-3084 du 21 novembre 2006.

Monsieur Fethi Otay, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions d'expert régional des gouvernorats de Sfax et Sidi Bouzid au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Et en application de l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-318 du 20 février 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3085 du 21 novembre 2006.

Monsieur Hatem Khassiba, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions d'expert régional des domaines de l'Etat des gouvernorats de Béja et Jandouba au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Et en application de l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-318 du 20 février 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3086 du 21 novembre 2006.

Monsieur Faouzi Ben Amor, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions d'expert régional des domaines de l'Etat des gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Et en application de l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-318 du 20 février 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3087 du 21 novembre 2006.

Mademoiselle Awatef Fekih, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions d'expert régional des domaines de l'Etat des gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Et en application de l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-1108 du 14 mai 1994, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-318 du 20 février 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3088 du 21 novembre 2006.

Monsieur Noureddine Bayouli, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des expertises relatives aux biens immeubles à la direction générale des expertises au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2006-3089 du 21 novembre 2006.

Mademoiselle Lilia Benzarti, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service de location des biens immeubles non agricoles à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2006-3080 du 22 novembre 2006.

Monsieur Ahmed Marouani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'apurement des situations foncières des terres agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Béja au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3091 du 21 novembre 2006.

Monsieur Jalel Labidi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2006-3092 du 21 novembre 2006.

Monsieur Mustapha Saadaoui, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur d'hydrologie analytique et des bases de données à la direction des eaux de surface relevant de la direction générale des ressources en eau au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Et en application des dispositions du décret n° 99-1672 du 27 juillet 1999, l'intéressé garde la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3093 du 21 novembre 2006.

Monsieur Nebil Zarrouk, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et de la restructuration à la direction du suivi de la gestion des entreprises et des établissements publics au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2006-3094 du 21 novembre 2006.

Mademoiselle Mariem Bakouri, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service du suivi des organes de gestion à la sous-direction du suivi des obligations mises à la charge des entreprises et des établissements publics à la direction du suivi de la gestion des entreprises et des établissements publics au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique du 22 novembre 2006, fixant les procédés de contrôle des aliments des animaux et les variations tolérées entre les résultats des analyses et les taux déclarés.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux, et notamment son article 21,

Vu l'arrêté du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Arrêtent :

Article premier. - Le présent arrêté est applicable aux additifs, aux prémélanges, aux matières premières, aux aliments simples et aux aliments composés destinés à la nutrition des animaux élevés pour la consommation de leurs produits, au cours de l'importation, de la production, du transport, du stockage, de la distribution et de l'utilisation.

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par les :

1- Prémélanges alimentaires : Les mélanges d'additifs alimentaires dilués ou non sur des ingrédients jouant le rôle de support, et destinés à la fabrication des aliments des animaux.

2- Aliments simples : Les céréales, les fourrages (foin, paille, bouchon) les racines, les grains, les tubercules et les graines à l'état naturel frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielles et destinés à l'utilisation directe pour l'alimentation animale.

3- Aliments composés : Les mélanges de matières premières contenant ou non des additifs alimentaires sous forme d'aliments composés complets ou complémentaires industriels.

4- Echantillon : L'ensemble des prélèvements obtenus pour chaque lot conformément aux modalités de prélèvement des échantillons.

5- Date de validité : La date jusqu'à laquelle l'aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées.

Art. 3. - Le contrôle des aliments des animaux est effectué par les agents habilités à cet effet selon la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Tout échantillon doit être prélevé au moins en 4 exemplaires identiques : deux des échantillons sont destinés au laboratoire pour analyse. Un échantillon sera conservé par l'autorité administrative concernée et le quatrième échantillon est conservé par le propriétaire en vue de le soumettre éventuellement aux expertises tenant compte de la validité minimale des aliments.

Art. 5. - Pour le contrôle des substances ou produits répartis uniformément dans les aliments, le nombre des échantillons à effectuer pour chaque lot est déterminé de la manière suivante :

I- Prélèvements élémentaires :

1- Pour les aliments en vrac : Le prélèvement doit être effectué sur la marchandise en mouvement. Diviser symboliquement le lot en parties approximativement égales :

a) Pour un lot inférieur ou égal à 2,5 tonnes : 7 prélèvements élémentaires dans chaque partie.

b) Pour un lot supérieur à 2,5 tonnes : un nombre de prélèvements élémentaires égal à racine carrée de 20 fois le nombre des tonnes (limité à un maximum de 40 prélèvements).

Chaque prélèvement élémentaire ne doit pas être inférieur à 500 grammes.

2- Pour les aliments emballés : Prélever une partie du contenu de chaque emballage à l'aide d'une sonde ou d'une pelle en haut, au milieu et en bas.

A/ Emballages d'un contenu supérieur à 1 kg :

- Pour un lot de 1 à 4 emballages : Tous les emballages.

- Pour un lot de 4 à 16 emballages : 4 prélèvements élémentaires.

- Pour un lot supérieur à 16 emballages: un nombre de prélèvements élémentaires égal à racine carré du nombre d'emballages composant le lot (limité à un maximum de 20 emballages).

B/ Emballage d'un contenu inférieur à 1 kg : Prélever 4 emballages d'origine.

Chaque prélèvement élémentaire ne doit pas être inférieur à 500 grammes.

3- Pour les aliments minéraux en briques ou les pierres à lécher : Prélever une brique ou une pierre à lécher pour 25 unités avec un maximum de 4 briques ou pierres à lécher.

II- Echantillon global :

L'ensemble des prélèvements élémentaires constituent un échantillon global. L'échantillon global ne doit pas être inférieur à 4 kg, ou 4 briques, ou le contenu de 4 emballages d'origine.

III- Echantillon final :

Chaque échantillon global donne lieu après homogénéisation un échantillon final qu'il faut diviser en 4 exemplaires identiques ayant approximativement la même masse. La masse des échantillons destinés à l'analyse ne doit pas être inférieure à 500 grammes. L'emballage contenant chacun des échantillons, est scellé à la cire après étiquetage (l'étiquette doit être incorporée dans le scellé de façon qu'il soit impossible de l'ouvrir sans détériorer le scellé).

Art. 6. - Pour le contrôle des substances ou produits indésirables susceptibles d'être répartis non uniformément dans les aliments tels que les aflatoxines, l'ergot de seigles et les champignons le nombre des prélèvements à effectuer pour chaque lot est déterminé de la manière suivante:

1/ Pour un lot inférieur ou égal à 500 kg: sept (7) prélèvements élémentaires.

2/ Pour un lot de 500kg à 10 tonnes :

- **les aliments en vrac** : diviser le lot en parties égales à 500kg chacune et des prélèvements élémentaires pour chaque partie conformément aux prescriptions mentionnés au premier alinéa du premier paragraphe de l'article 5 du présent arrêté,

- **les aliments emballés** : diviser le lot en parties contenant chacune 50 récipients ou emballages, faire des prélèvements élémentaires pour chaque partie conformément aux prescriptions mentionnées au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 5 du présent arrêté.

3/ Pour un lot supérieur à 10 tonnes :

- **les aliments en vrac** : diviser le lot en parties égales à 1 tonne chacune et des prélèvements élémentaires pour chaque partie conformément aux prescriptions mentionnés au premier alinéa du premier paragraphe de l'article 5 du présent arrêté,

- **les aliments emballés** : diviser le lot en parties contenant chacune 50 récipients ou emballages, des prélèvements élémentaires pour chaque partie conformément aux prescriptions mentionnés au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 5 du présent arrêté.

4/ La constitution des échantillons global ensuite l'échantillon final pour chaque partie est procédée conformément aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7. - Au cas où les résultats d'analyse s'avèrent non conformes à la composition minimale et maximale déposée et spécifiée, tout en tenant compte des écarts admis aux articles 8 et 9 du présent arrêté, les poursuites judiciaires doivent être engagées selon les dispositions de la loi n° 92-117 du 17 décembre 1992 susvisée.

Art. 8. - Si à la suite du contrôle officiel des aliments simples, des matières premières et des prémélanges on constate un écart constituant une moins-value du produit entre les résultats de l'analyse et les teneurs déclarées, les tolérances minimales suivantes sont admises :

a/ Protéine brute, azote, les sucres totaux, les sucres réducteurs, le saccharose, le lactose et le glucose (dextrose) :

- 2 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,

- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 5%),

- 0,5 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5%.

b/ L'amidon :

- 3 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30%,

- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 30% (jusqu'à 10%),

- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10%.

c/ Les matières grasses brutes et la cellulose brute :

- 1,5 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,

- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 5%),

- 0,5 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5%.

d/ L'humidité, les cendres brutes, le phosphore total, le calcium, magnésium, l'indice d'acidité, les acides gras oxydés, les insolubles dans l'éther et les insaponifiables :

- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,

- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 2%),

- 0,2 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 2%.

e/ Les cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et les chlorures exprimés en Na Cl,

- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 2%,

- 0,2 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 2%,

f/ Le carotène, la vitamine A, les xanthophylles, la vitamine D, la vitamine E,

- 30 % de la teneur déclarée.

g/ la méthionine et la lysine :

- 20 % de la teneur déclarée.

Art. 9. - Si à la suite du contrôle officiel des aliments composés, on constate une non concordance entre les résultats de l'analyse et les teneurs déclarées, les tolérances appliquées sont les suivantes :

1/ Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée :

a/ Protéine brute :

- 2 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%),
- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10%.

b/ Les types des sucres totaux :

- 2 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%),
- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10%.

c/ Amidon :

- 2,5 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 25% (jusqu'à 10%),
- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10%.

d/ Matières grasses brutes :

- 1,5 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 8%),
- 0,8 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 8%

e / Sodium, potassium et magnésium :

- 1,5 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 7,5%),
- 0,75 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5% (jusqu'à 5%),
- 15% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5% (jusqu'à 0,7%),
- 0,1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7%

f/ Phosphore total et calcium :

- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16%,
- 7,5% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 16% (jusqu'à 12%),
- 0,9 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%),
- 15% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 6% (jusqu'à 1%),

- 0,15 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %,

g/ Méthionine et lysine :

- 15 % de teneur déclarée

2/ Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée :

a/ Humidité,

- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%),
- 0,5 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5%,

b/ Cendre brute,

- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%),
- 0,5 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 5%,

c/ Celluloses brutes,

- 1,8 unités de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 4%),
- 0,9 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 6%.

d/ Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique,

- 1 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%,
- 10% de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 4%),
- 0,3 unité de la teneur déclarée, pour les teneurs déclarées inférieures à 4%,

3/ Si l'écart constaté est contraire à l'écart correspondant visé aux points 1 et 2 :

a/ Protéine brute, matière grasse brute, types sucre totaux, amidon : tolérance double de celle admise pour ces substances,

b/ Phosphore total, calcium, sodium, cendre brutes, celluloses brutes : tolérance triple de celle admise pour ces substances.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3095 du 21 novembre 2006.

Monsieur Hammadi Belhadj Ali, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de la coopération internationale et du partenariat, à la direction de la coopération internationale et du partenariat au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2006-3096 du 21 novembre 2006.

Monsieur Hedi Chebili, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur du milieu rural, à la direction de la qualité de la vie, relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie, au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2006-3097 du 21 novembre 2006.

Madame Awatef Elarbi épouse Elmesai, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service du suivi des programmes d'assainissement, à la direction de la qualité de la vie, relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie, au ministère de l'environnement et du développement durable.

Par décret n° 2006-3098 du 21 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Zmerli, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation environnementale des technologies et des procédés de production, à la direction de l'environnement industriel, relevant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie, au ministère de l'environnement et du développement durable.

NOMINATION

Par décret n° 2006-3099 du 22 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Labidi Labidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle de la sécurité énergétique et minière à la direction de la sécurité au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 22 novembre 2006, portant extension de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Chorbane ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004,

Vu le décret n° 713-2000 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 juillet 2001, portant institution du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Chorbane » au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et la société « Anschutz Overseas Tunisia Corporation » en tant qu'entrepreneur,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 12 décembre 2003 portant extension d'une année de la période de validité du permis de prospection dit permis « Chorbane »

Vu le Protocole d'accord signé à Tunis le 21 Avril 2001 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « Anschutz Overseas Tunisia Corporation » d'autre part,

Vu l'avenant au protocole d'accord relatif au permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Chorbane », signé le 26 juillet 2006 entre l'Etat Tunisien d'une part, les sociétés « Anschutz Overseas Tunisia Corporation », « Grove Energy Limited » et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières d'autre part,

Vu la demande déposée le 29 Septembre 2005, à la direction générale de l'énergie, relative à la notification d'acquisition de la société « Anshutz Overseas Tunisia Corporation » par la société « Grove Energy Ltd » laquelle a sollicité une extension de trois ans de la période de validité du permis de prospection « Chorbane »,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 8 décembre 2005,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article Premier. - Est accordée, une extension de trois ans de la période de validité du permis de prospection d'hydrocarbures dit permis « Chorbane ».

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 12 juillet 2007.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004, le protocole d'accord du 21 avril 2001 et l'avenant signé le 26 juillet 2006 susvisés.

Tunis, le 22 novembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 22 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Kasserine au lieu dit « Jebel Lajred ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 7 juillet 2006, à la direction générale des mines, par laquelle la société Hamzaoui des Produits Miniers a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Kasserine au lieu dit « Jebel Lajred », carte de Jebel Biréno à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société Hamzaoui des Produits Miniers, faisant élection de son domicile à Kasserine, Zone Industrielle route de Sbeitla, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Lajred » du gouvernorat de Kasserine.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 4 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003 -1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	194.642
2	196.642
3	196.640
4	194.640
1	194.642

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Hamzaoui des Produits Miniers doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à cent vingt neuf mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Jebel Kohol ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 7 juin 2006 à la direction générale des mines par laquelle la société Hig Marsh Holdings Tunisia a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Jebel Kohol », cartes de Zaghouan et Jebel Fkirine à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – La société Hig Marsh Holdings Tunisia, faisant élection de son domicile à Tunis, 57 bis rue Oum Kalthoum, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel Kohol » du gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 4 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	330.734
2	332.734
3	332.732
4	330.732
1	330.734

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Hig Marsh Holdings Tunisia, doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à deux cent soixante cinq mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Jebel M'cella ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges – type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 7 juin 2006 à la direction générale des mines par laquelle la société Hig Marsh Holdings Tunisia a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Jebel M'cella », carte de Grombalia à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – La société Hig Marsh Holdings Tunisia, faisant élection de son domicile à Tunis, 57 bis rue Oum Kalthoum, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Jebel M'cella » du gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 4 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	348.754
2	350.754
3	350.752
4	348.752
1	348.754

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Hig Marsh Holdings Tunisia doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à deux cent soixante cinq mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Hammam Zriba – Jebel Guebli ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges – type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande déposée le 7 juin 2006 à la direction générale des mines par laquelle la société Hig Marsh Holdings Tunisia a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Hammam Zriba – Jebel Guebli », cartes de Zaghouan et Bouficha à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – La société Hig Marsh Holdings Tunisia, faisant élection de son domicile à Tunis, 57 bis rue Oum Kalthoum, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Hammam Zriba – Jebel Guebli » du gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte neuf périmètres élémentaires, soit 36 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	340.740
2	346.740
3	346.734
4	340.734
1	340.740

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Hig Marsh Holdings Tunisia doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à quatre cent soixante cinq mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Sidi Et Taïa ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges – type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 7 juin 2006 à la direction générale des mines par laquelle la société Hig Marsh Holdings Tunisia a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Zaghouan au lieu dit « Sidi Et Taïa », carte de Zaghouan à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – La société Hig Marsh Holdings Tunisia, faisant élection de son domicile à Tunis, 57 bis rue Oum Kalthoum, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Sidi Et Taïa » du gouvernorat de Zaghouan.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte deux périmètres élémentaires contigus, soit 8 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	338.744
2	342.744
3	342.742
4	338.742
1	338.744

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Hig Marsh Holdings Tunisia doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à deux cent quatre vingt cinq mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Koudiat Nab Lazreg ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges – type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 30 mai 2006 à la direction générale des mines par laquelle la société Les Ciments d'Oum El Kélil a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Koudiat Nab Lazreg », carte du Kef à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – La société Les Ciments d'Oum El Kélil, faisant élection de son domicile au Kef, Cité El Bassatine, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Koudiat Nab Lazreg » du gouvernorat du Kef.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 4 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	192.716
2	194.716
3	194.714
4	192.714
1	192.716

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Les Ciments d'Oum El Kélil doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à quatre vingt quinze mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Koudiat Ezzitoun ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges – type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 30 mai 2006 à la direction générale des mines par laquelle la société Les Ciments d'Oum El Kélil a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Koudiat Ezzitoun », carte du Kef à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – La société Les Ciments d'Oum El Kélil, faisant élection de son domicile au Kef, Cité El Bassatine, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Koudiat Ezzitoun » du gouvernorat du Kef.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte un seul périmètre élémentaire, soit 4 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	190.714
2	192.714
3	192.712
4	190.712
1	190.714

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Les Ciments d'Oum El Kébil doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à quatre vingt quinze mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Oued El Ouaer ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges – type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 30 mai 2006 à la direction générale des mines par laquelle la société Les Ciments d'Oum El Kébil a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Oued El Ouaer », carte de Tajerouine à l'échelle 1/50000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – La société Les Ciments d'Oum El Kébil, faisant élection de son domicile au Kef, Cité El Bassatine, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Oued El Ouaer » du gouvernorat du Kef.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte deux périmètres élémentaires, soit 8 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	178.702
2	182.702
3	182.700
4	178.700
1	178.702

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Les Ciments d'Oum El Kébil doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à cent dix mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 23 novembre 2006, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Tataouine au lieu dit « Zemlet Khechem Mohamed ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges – type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1^{er} mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 10 juin 2006 à la direction générale des mines par laquelle la société North African Gypsum a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Tataouine au lieu dit « Zemlet Khechem Mohamed », carte de Foum Tataouine à l'échelle 1/100000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 2006,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. – La société North African Gypsum, faisant élection de son domicile à Soukra, avenue Fattouma Bourguiba Km 13, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Zemlet Khechem Mohamed » du gouvernorat de Tataouine.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ce permis est régi par le code minier sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis comporte trois périmètres élémentaires, soit 12 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	378.352
2	384.352
3	384.350
4	378.350
1	378.352

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société North African Gypsum doit réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à cent cinquante mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

NOMINATION

Par décret n° 2006-3100 du 22 novembre 2006.

Madame Olfa Zouaoui épouse Boujmil, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service d'observation des conditions de la famille, à la direction générale des affaires de la femme et de la famille, au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2006-3101 du 22 novembre 2006.

Madame Lobna Sakhri, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation de Jendouba, au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3102 du 21 novembre 2006.

Le docteur Souad Najai, médecin principal de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de la circonscription sanitaire de Tozeur du gouvernorat de Tozeur.

Par décret n° 2006-3103 du 21 novembre 2006.

Le docteur Hatem Cherif, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de la circonscription sanitaire de Bir Ali du gouvernorat de Sfax.

Par décret n° 2006-3104 du 21 novembre 2006.

Le docteur Lotfi Sahnoun, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hôpital du jour à l'hôpital régional Mahmoud El Matri de l'Ariana.

Par décret n° 2006-3105 du 22 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Gamreddine Elhani, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des ressources humaines et des affaires juridiques à la sous-direction des affaires générales à l'hôpital régional de Sidi Bouzid.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3106 du 22 novembre 2006.

Madame Imen Moussa épouse Baklouti, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'informatique.

Par décret n° 2006-3107 du 22 novembre 2006.

Monsieur Kamel Jad, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la gestion informatique des affaires des fonctionnaires à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université du 7 novembre à Carthage.

Par décret n° 2006-3108 du 22 novembre 2006.

Mademoiselle Yosra Khaterchi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service des matériels, des équipements et d'entretien à la sous-direction des bâtiments et d'équipement à la direction des services communs à l'université du 7 novembre à Carthage.

Par décret n° 2006-3109 du 22 novembre 2006.

Monsieur Belhassen Ben Zekri, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de la coopération internationale à la sous-direction de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université du 7 novembre à Carthage.

Par décret n° 2006-3110 du 22 novembre 2006.

Madame Salma Charni épouse Saidana, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier à la sous-direction des ressources humaines à la direction des services communs à l'université du 7 novembre à Carthage.

Par décret n° 2006-3111 du 22 novembre 2006.

Monsieur Maher Bougobba, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure de commerce de Tunis.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 23 novembre 2006, fixant le montant de la caution bancaire couvrant l'activité de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2006-888 du 23 mars 2006, relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 22 juillet 2006, portant approbation du cahier des charges relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Arrête :

Article premier. - Le montant de la caution bancaire prévue à l'article 6 du décret n° 2006-888 du 23 mars 2006 susvisé, devant être fournie par les intermédiaires dans le domaine de l'enseignement supérieur, est déterminé sur la base du nombre d'étudiants bénéficiaires des services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Le montant de la caution sera égal, pour chaque étudiant, à 20% du coût annuel, selon la somme consentie par le contrat de l'intermédiation conclu entre l'intermédiaire et l'étudiant bénéficiaire.

Art. 2. - La caution bancaire visée à l'article premier du présent arrêté doit être délivrée par une banque tunisienne et sa validité couvre toute l'année universitaire concernée. La caution bancaire doit être présentée au ministère de l'enseignement supérieur avant le début de chaque année universitaire. Elle est renouvelable annuellement.

Art. 3. - Le contenu de la caution bancaire doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Modèle de caution bancaire

Nous soussignés délégués responsables et représentants de la banque.....autorisés à signer et à prendre des engagements en son nom, déclarons par la présente que ladite banque se porte garante jusqu'à concurrence du montant de.....(en chiffres et en lettres) vis à vis du ministère de l'enseignement supérieur, et ce, en lieu et place de.....intermédiaire dans le domaine de l'enseignement supérieur conformément à l'article 6 du décret n°2006-888 du 23 mars 2006 relatif aux services de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur et à l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du..... fixant le montant de la caution bancaire couvrant l'activité de l'intermédiation dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Nous nous engageons à payer à la première demande émanant du ministère de l'enseignement supérieur et selon la manière qui nous sera indiquée par lui, toutes sommes demandées jusqu'à concurrence du montant indiqué ci-dessus, sans pouvoir différer le paiement pour quelque motif que ce soit ou soulever des contestations de fait ou de droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire ou administrative quelconque et sans qu'il soit nécessaire de nous prouver un manquement ou une faute du donneur d'ordre.

La demande de paiement faite par le ministère de l'enseignement supérieur doit être adressée à la banque par écrit et signée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou toute autre personne habilitée à cet effet.

La présente garantie entre en vigueur dès son émission et restera valable jusqu'au inclus et elle sera prorogeable pour toute durée supplémentaire requise par le ministère de l'enseignement supérieur sur simple demande de sa part.